

Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 28. února 2019

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení Mgr. Slavěny Walterové,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se správního řízení o přestupku zahájeného 29.11.2018, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádám o poskytnutí přehledu správního spisu a veškerých rozhodnutí vydaných ve věci. Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát
v plné moci za žadatelku

Příloha

Plná moc



M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n i

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/ 9628/2019
Spis. zn. : ŽP/ 198/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 13. 3. 2019

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

k podání pod ze dne 28. 2. 2019

Na základě Vašeho podání, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům, sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení posíláme přehled správního spisu, usnesení ze dne 8. 2. 2019 pod čj.: MUKK/6280/2019, usnesení ze dne 6. 3. 2019 pod čj.: MUKK/10574/2019 a příkaz ze dne 11. 3. 2019 pod čj.: MUKK/11027/2019.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x soupis spisu
1 x usnesení ze dne 8. 2. 2018 pod čj.: MUKK/6280/2019
1 x usnesení ze dne 6. 3. 2019 pod čj.: MUKK/10574/2019
1 x příkaz ze dne 11. 3. 2019 pod čj.: MUKK/11027/2019

Obdrží:

JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/228/2018/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 a 765/8 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	13	21309/2018	17. 5. 2018	Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 a 765/8 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům	
2.	3	21310/2018	17. 5. 2018	Doplnění k podnětu pod čj.: MUKK/21309/2018	
3.	1	23707/2018	1. 6. 2018	Doplnění k podnětu pod čj.: MUKK/21309/2018	
4.	4	-	11. 6. 2018	Protokol z terénního šetření	fotodokumentace
5.	2	-	25. 6. 2018	Informace o pozemku 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská	Naklížení do katastru nem.
6.	2	51081/2018	25. 6. 2018	Předvolání k podání vysvětlení	Doručeno: 26. 6. 2018
7.	2	52060/2018	2. 7. 2018	Doplnění k podnětu pod čj.: MUKK/21309/2018	
8.	1	52443/2018	4. 7. 2018	Doplnění k podnětu pod čj.: MUKK/21309/2018	Připomenutí
9.	1	52443/2018	9. 7. 2018	Sdělení k podání ze dne 4. 7. 2018	Doručeno: 10. 7. 2018
10.	3	-	10. 7. 2018	Záznam o podání vysvětlení	
11.	2	56053/2018	1. 8. 2018	Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.	
12.	2	56079/2018	1. 8. 2018	Oznámení o využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům	

13.	1	56390/2018	3. 8. 2018	Sdělení k podání ze dne 1. 8. 2018	Doručeno: 3. 8. 2018
14.	1	56496/2018	3. 8. 2018	Žádost o sdělení	
15.	1	57810/2018	14. 8. 2018	Oznámení	Doručeno: 14. 8. 2018
16.	1	-	14. 8. 2018	Výpis z účtu	
17.	1	57950/2018	15. 8. 2018	Poskytnutí informace	Doručeno: 15. 8. 2018
18.	4	58153/2018	16. 8. 2018	Žádost – upozornění	
19.	1	58593/2018	20. 8. 2018	Sdělení	Doručeno: 30. 8. 2018
20.	1	60600/2018	3. 9. 2018	Stížnost	
21.	1	60701/2018	3. 9. 2018	Připomenutí k žádosti z 3. 8. 2018	
22.	1	56496/2018	3. 9. 2018	Sdělení k podání ze dne 3. 8. 2018	Doručeno: 4. 9. 2018
23.	1	60600/2018	5. 9. 2018	Reakce na stížnost z 3. 9. 2018	Doručeno: 5. 9. 2018
24.	3	56053/2018	5. 9. 2018	Doplnění k žádosti ze dne 16. 8. 2018	Doručeno: 5. 9. 2018
25.	1	60701/2018	7. 9. 2018	Sdělení k žádosti ze dne 3. 9. 2018	Doručeno: 7. 9. 2018
26.	1	70024/2018	5. 11. 2018	Žádost o sdělení	
27.	1	-	29. 11. 2018	Záznam o osobě oprávněné	
28.	3	73906/2018	29. 11. 2018	Oznámení o zahájení řízení z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 3. 12. 2018
29.	1	70024/2018	30. 11. 2018	Sdělení k podání ze dne 5. 11. 2018	Doručeno: 3. 12. 2018
30.	1	-	3. 12. 2018	Záznam do spisu	změna termínu ústního jednání
31.	1	74297/2018	3. 12. 2018	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 12. 2018

32.	2	-	14. 12. 2018	Výpis z obchodního rejstříku	
33.	5	76533/2018	18. 12. 2018	Protokol o ústním jednání	
34.	2	76533/2018	7. 2. 2019	Sdělení na základě ústního jednání	Doručeno: 21. 2. 2019
35.	2	6280/2019	8. 2. 2019	Usnesení	Doručeno: 21. 2. 2019 NPM: 9. 3. 2019
36.	1	6397/2019	8. 2. 2019	Předkládací dopis k usnesení	Doručeno: 21. 2. 2018
37.	4	-	26. 2. 2019	Záznam do spisu	Doplnění na základě usnesení ze dne 8. 2. 2019
38.	2	9628/2019	28. 2. 2019	Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.	
39.	3	10574/2019	6. 3. 2019	Usnesení	Doručeno: 11. 3. 2019 NPM:
40.	3	11027/2019	11. 3. 2019	Příkaz	Doručeno: NPM:
41.	12	9628/2019	13. 3. 2019	Sdělení k žádosti ze dne 28. 2. 2019	Doručeno:



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/ 6380/2019
Sp. zn. č. : ŽP/ 198/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 8. 2. 2019

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 9.3.2019
Rozhodnutí je vykonatelné
ode dne: 9.3.2019

U. z.  

USNESENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný dle § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení o přestupku proti ust. § 20a ods. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, rozhodl takto:

společnost Daben Kovářská s.r.o.
IČ: 287 08 954
Tovární 227, 431 86 Kovářská

je povinna

předložit Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ve shora uvedené věci následující listinu:

- nájemní smlouvu k pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská

Shora uvedenou listinu povinný předloží **ve lhůtě 15 ode dne doručení** tohoto usnesení. Listina bude doložena v originále nebo jako úředně ověřená kopie.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci, vede Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dokazování o přestupku, z něhož je podezřelá společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská. Vzhledem k tomu, že v době spáchání přestupku byl dotčený pozemek pronajímán fyzické osobě a to na základě nájemní smlouvy, potřebuje Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, aby mu byla tato nájemní smlouva poskytnuta, kdy bude nadále soužit jako nový důkaz pro celé řízení o přestupku.

Správní orgán nemá jinou možnost, jak dohledat nájemce zmíněné pozemkové parcely, z toho to důvodu si vyžádal zmíněnou smlouvu o nájmu po vlastníkově pozemkové parcely, tedy po společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská.
Listina je žádána také z důvodu toho, že přestupek v dané době nespáchala podezřelá společnost, ale nájemce.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, který o odvolání rozhodne, a to cestou odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň, u kterého se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská



MUKKX00H8QJ9

M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/10574/2019
Sp. zn. č. : ŽP/ 198/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 6. 3. 2019

USNESENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný dle § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodl takto:

řízení zahájené z moci úřední dne 29. 11. 2018 pod č.j.: MUKK/73906/2018 v řízení o přestupku proti ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se v květnu roku 2018 na p.p.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská, měla dopustit obviněná společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská tím, že došlo k užívání pozemkových parcel číslo 765/2 a 765/8 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Řízení se tímto dle § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zastavuje

neboť obviněný z přestupku skutek nespáchal.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

1. Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, obdržel dne 17. 5. 2018 pod č.j.: MUKK/21309/2018 a MUKK/21310/2018 podnět – Nedovolené užívání pozemků ZPF p.p.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Podnět byl následně doplněn dne 1. 6. 2018 pod č.j.: MUKK/23707/2018.

Na základě podnětu provedl orgán ochrany zemědělského půdního fondu na zmíněných pozemkových parcelách v katastrálním území Kovářská terénní šetření a to dne 11. 6. 2018. Kdy bylo zjištěno, že na pozemkových parcelách se nachází složené řezivo a pozemková parcela č. 765/2 neodpovídá svému

druhu pozemku, tedy trvalému travnímu porostu. Při šetření byla pořízena fotodokumentace, která je součástí spisového materiálu vedeného pod zn. ŽP/198/2018/Slav.

Na základě provedeného terénního šetření předvolal orgán ochrany zemědělského půdního fondu vlastníka dotčených pozemků, společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, k podání vysvětlení a to předvoláním pod čj.: MUKK/51081/2018 ze dne 25. 6. 2018. Předvolaný se měl dostavit k podání vysvětlení dne 10. 7. 2018 ve 13:00 do kanceláře č. 19, budovy Městského úřadu Kadaň.

Mezi tím bylo dne 2. 7. 2018 pod čj.: MUKK/52060/2018 opět doplněno podání k podnětu.

Dne 10. 7. 2018 se uskutečnilo podání vysvětlení společností Daben Kovářská s.r.o., zastoupená jednatelem Davidem Benešem. Jednatel byl prostřednictvím záznamu poučen a bylo mu vysvětleno v jaké věci je předvolán. V průběhu podání vysvětlení bylo dohodnuto, že u pozemkové parcely číslo 765/8 v k.ú. Kovářská bude situace řešena oznámením zahájení nezemědělské činnosti kratší jak jeden rok (na základě § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). K pozemkové parcele číslo 765/2 navrhl vlastník další šetření na místě. Dále vlastník pozemkových parcel sdělil, že dotčené pozemkové parcely v dané době obě pronajímá fyzické osobě a to jako zemědělskou půdu.

Dne 1. 8. 2018 pod čj.: MUKK/56079/2018 obdržel orgán ochrany zemědělského půdního fondu oznámení dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, oznámení bylo pro pozemkové parcely číslo 765/8 a 765/2 v katastrálním území Kovářská. Oznámení podala společnost Daben Kovářská s.r.o., jako vlastník pozemku.

Na základě podnětu, terénního šetření a podání vysvětlení ve věci zemědělských pozemku p.č. 765/2 765/8 v katastrálním území Kovářská oznámil orgán ochrany zemědělského půdního fondu, odbor životního prostředí Městského úřadu Kadaň, dne 29. 11. 2018 pod čj.: MUKK/73906/2018 zahájení řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání. Oznámení bylo doručeno společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská. Řízení bylo zahájeno ve věci přestupku proti ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tedy že došlo k užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Ústní jednání bylo svoláno na dne 20. 12. 2018 v 10:00 hodin a to na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská.

Dne 3. 12. 2018 obdržel orgán ochrany telefonát od jednatele společnosti Daben Kovářská s.r.o., pana Davida Beneše s tím, že v uvedený termín se nemůže s pracovních důvodů na jednání dostavit a navrhl náhradní termín pro ústní jednání. Vzhledem k dostatečné omluvě a s ohledem na to, že společnost Daben Kovářská byla jediným účastníkem řízení, souhlasil orgán ochrany zemědělského půdního fondu se změnou termínu ústního jednání. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu o telefonátu pořídil záznam do spisu.

Na základě domluvy o změně termínu ústního jednání, byla tato změna pod čj.: MUKK/74297/2018 ze dne 3. 12. 2018 písemně oznámena společnosti Daben Kovářská s.r.o., jako účastníku řízení.

Sjednané ústní jednání následně proběhlo dne 18. 2. 2018 a to v místě pozemkové parcely číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská v 10:00 hodin. Účastník řízení byl seznámen s přestupkem a sdělil, že pozemek v dané době pronajímá fyzické osobě a že na základě předchozího jednání ohlásil nezemědělské využití zemědělské půdy kratší jak rok, kdy počítal, že je situace vyřešena. Orgán ochrany účastníku sdělil, že na oznámení není možné pohlížet zpětně a že v době podání podnětu na dané pozemky nebylo učiněno žádné opatření. Společnost Daben Kovářská s.r.o., také odmítla poskytnout kontakt a smlouvu s pronajímatelem pozemku. Závěrem řízení bylo, že účastník řízení je ochoten situaci dále řešit, tak aby vše bylo legislativně správně.

Na základě ústního jednání sdělením pod čj.: MUKK/76533/2018 ze dne 7. 2. 2019 sdělil orgán ochrany zemědělského půdního účastníku řízení informace, o které požádal.

Dále byla účastníku řízení usnesením ze dne 8. 2. 2019 pod čj.: MUKK/6380/2019 uložena povinnost doložit zmíněnou nájemní smlouvu, kterou uzavřel s fyzickou osobou. Zmíněnou smlouvu účastník řízení doručil dne 26. 2. 2019 a orgán ochrany zemědělského půdního fondu o tom udělal záznam do spisu.

Na základě doručené smlouvy a zjištění z průběhu řízení bylo tímto dokázáno, že společnost Daben Kovářská s.r.o., v době podání podnětu přestupek nespáchala, neboť je užívala jiná fyzická osoba. Vzhledem k těmto zjištěním bylo řízení o přestupku zastaveno a to na základě § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním rozhodl Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, který o odvolání rozhodne, a to cestou odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň, u kterého se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.



u. r. *[Handwritten signature]*

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská



MUKKX00H97XN

M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/11027/2019
Sp. zn. č. : ŽP/ 198/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 11. 3. 2019

PŘÍKAZ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále věcně a místě příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále příslušný dle § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává podle ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento příkaz:

se uznává vinným

z přestupku na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákona), kterého jste se dopustil tím, že jste pozemkové parcely číslo 765/2 a 765/8 v katastrálním území Kovářská, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. K tomuto došlo v období od 17. 5. 2018 do 1. 8. 2018. Přestupku jste se dopustil tím, že dotčené zemědělské pozemky byly v daném období užívány k nezemědělským účelům, kdy docházelo na těchto pozemcích ke skladování řeziva a pozemky v této době sloužily jako skladovací plocha a to bez souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Za spáchání uvedeného přestupku se obviněnému ukládá, podle ust. § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, sankce ve formě

pokuty ve výši 1 000,- Kč

(slovy: jeden tisíc korun českých), která je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu a to na:

číslo účtu	:	19-1725441/0100
variabilní symbol	:	2191911027
specifický symbol	:	2212219

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, obdržel dne 17. 5. 2018 pod čj.: MUKK/21309/2018 a MUKK/21310/2018 podnět – Nedovolené užívání pozemků ZPF p.p.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Podnět byl následně doplněn dne 1. 6. 2018 pod čj.: MUKK/23707/2018.

Na základě podnětu provedl orgán ochrany zemědělského půdního fondu na zmíněných pozemkových parcelách v katastrálním území Kovářská terénní šetření a to dne 11. 6. 2018. Kdy bylo zjištěno, že na pozemkových parcelách se nachází složené řezivo a pozemková parcela č. 765/2 neodpovídá svému druhu pozemku, tedy trvalému travnímu porostu. Při šetření byla pořízena fotodokumentace, která je součástí spisového materiálu vedeného pod zn. ŽP/198/2018/Slav.

Na základě provedení terénního šetření předvolal orgán ochrany zemědělského půdního fondu vlastníka dotčených pozemků, společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, k podání vysvětlení a to předvoláním pod čj.: MUKK/51081/2018 ze dne 25. 6. 2018. Předvolaný se měl dostavit k podání vysvětlení dne 10. 7. 2018 ve 13:00 do kanceláře č. 19, budovy Městského úřadu Kadaň.

Během uskutečněného ústního jednání bylo orgánu ochrany zemědělského půdního fondu sděleno vlastníkem, že zmíněné pozemkové parcely v katastrálním území Kovářská užívá fyzická osoba, kterou nechtěl identifikovat.

Dne 1. 8. 2018 pod čj.: MUKK/56079/2018 obdržel orgán ochrany zemědělského půdního fondu oznámení dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, oznámení bylo pro pozemkové parcely číslo 765/8 a 765/2 v katastrálním území Kovářská. Oznámení podala společnost Daben Kovářská s.r.o., jako vlastník pozemku.

Vzhledem k tomu, že na oznámení není možné pohlížet zpětně, musel orgán ochrany zemědělského půdního fondu dále řešit období, kdy nezemědělské užívání dotčených zemědělských pozemků nebylo nijak ošetřeno. Z toho důvodu bylo vlastníkově pozemku oznámeno zahájení řízení o přestupku a bylo svoláno ústní jednání na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská. Ústní jednání se následně uskutečnilo dne 18. 12. 2018 v 10:00 hodin.

Během ústního jednání na místě vlastník pozemku opět sdělil, že uvedené pozemky neužívá a jeden z pozemků (p.p.č. 765/2) pronajímá fyzické osobě, která v době přestupku užívala oba pozemky a to p.p.č. 765/8 a p.p.č. 765/2, kdy pozemkové parcely na sebe navazují. Pozemkovou parcelu číslo 765/2 dle sdělení byla v dané době pronajímána jako zemědělská půda. S ohledem na uvedenou skutečnost si namísto orgán ochrany zemědělského půdního fondu vyžádal kopii smlouvy o pronájmu, z důvodu identifikace nájemce. Vlastník pozemku s ohledem na ochranu osobních informací odmítl smlouvu poskytnout.

Na základě získaných informací z ústního jednání vyzval orgán ochrany zemědělského půdního fondu společnost Daben Kovářská s.r.o., jako vlastníka pozemků, k doložení nájemní smlouvy a to usnesením dle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 8. 2. 2019 pod čj.: MUKK/6380/2019. Požadovaná listina byla doložena dne 26. 2. 2019.

Na základě doložené listiny a podkladů z jednání, dospěl orgán ochrany zemědělského půdního fondu k tomu, že vlastník pozemku v době podání podnětu přestupek nespáchal, jelikož v dané době pozemky neužíval a dle jeho sdělení pozemky užívala fyzická osoba, se kterou měl na jeden z dotčených pozemků (p.p.č. 765/2) uzavřenou nájemní smlouvu. Z tohoto důvodu bylo s vlastníkem pozemku řízení o přestupku zastaveno, jelikož se neprokázalo jeho zavinění v dané věci.

Vzhledem k tomu, že v současné době má orgán ochrany zemědělského půdního fondu všechny podstatné informace tedy prohlášení do protokolu od vlastníka pozemků, že pozemky neužíval, jeho prohlášení o užívání těchto pozemků fyzickou osobou, fotodokumentaci z místa, smlouvu o pronájmu a identifikaci fyzické osoby, kterou je dle předložené listiny (nájemní smlouvy) [redacted] a považuje skutkové zjištění za dostatečné, je

vydání příkazu prvním úkonem v řízení.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu má po zhodnocení výše uvedených důkazů a podkladů vedených pod spis. zn. ŽP/198/2018/Slav za prokázané, že se obviněný [redacted] dopustil přestupku dle § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, neboť užíval zemědělské pozemky (jejich částí) p.p.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská v období od 17. 5. 2018 do 1. 8. 2018 k nezemědělským

účelům a to bez jakéhokoli souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, tím že dotčené pozemky užíval jako skladovací plochy pro řezivo, tím bylo znemožněno její zemědělské využití. Při stanovení druhu a výše sankce dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v návaznosti na ust. § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zvažoval orgán ochrany zemědělského půdního fondu závažnost přestupku s přihlédnutím ke způsobu jeho spáchání. Porušení výše uvedených právních norem je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyjádřeno v horní hranici 1 000 000,- Kč. Správní orgán považuje pokutu v nízké výměře za přiměřenou a odpovídající zjištěnému a současně si je vědom toho, že tak projevil určitou míru tolerance s přesvědčením, že uložená sankce bude dostačující k nezbytnému posílení právního vědomí jmenovaného.

Poučení:

Podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu může obviněný proti tomuto příkazu **do 8 dnů** ode dne jeho oznámení podat **odpor** k Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po oznámení příkazu.

Včasným podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Zpětvzetí odporu není přípustné.

Pokud po podání odporu bude vydáno rozhodnutí, kterým bude obviněný uznán vinným z přestupku, bude mu, kromě správního trestu dále podle ust. § 95 odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uložena též povinnost nahradit náklady řízení (stanovené vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částce nákladů řízení, ve znění vyhl. č. 112/2017 Sb.).

Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.




Ing. Jiří Frajtek
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

[Redacted signature area]

Na vědomí:

1. Městský úřad Kadaň, odbor ekonomický, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň